

Resumen Española

Constitución

Fechas importantes	7
Preámbulo	8
Valores fundamentales:	8
Marco político y jurídico:	8
Identidad y derechos:	8
Desarrollo y progreso:	9
Proyección internacional:	9
Título preliminar	9
Artículo 1	9
Artículo 2	9
Artículo 3	9
Artículo 4	9
Artículo 5	9
Artículo 6	10
Artículo 7	10
Artículo 8	10
Artículo 9	10
Título 1. De los derechos y deberes fundamentales.	10
Artículo 10	10
Capítulo primero – De los españoles y extranjeros.....	11
Artículo 11	11
Artículo 12.....	11
Artículo 13.....	11
Capítulo segundo – Derechos y libertades	11
Artículo 14.....	11

Sección 1ª – De los derechos fundamentales y de las libertades publicas	11
Artículo 15.....	11
Artículo 16.....	11
Artículo 17.....	12
Artículo 18.....	12
Artículo 19.....	12
Artículo 20.....	12
Artículo 21.....	13
Artículo 22.....	13
Artículo 23.....	13
Artículo 24.....	13
Artículo 25.....	14
Artículo 26.....	14
Artículo 27.....	14
Artículo 28.....	15
Artículo 29.....	15
Sección 2ª – De los derechos y deberes de los ciudadanos	15
Artículo 30	15
Artículo 31	15
Artículo 32	15
Artículo 33	16
Artículo 34	16
Artículo 35	16
Artículo 36	16
Artículo 37	16
Artículo 38	16
Capitulo tercero - De los principios rectores de la política social y económica	17
Artículo 39	17
Artículo 40	17
Artículo 41	17

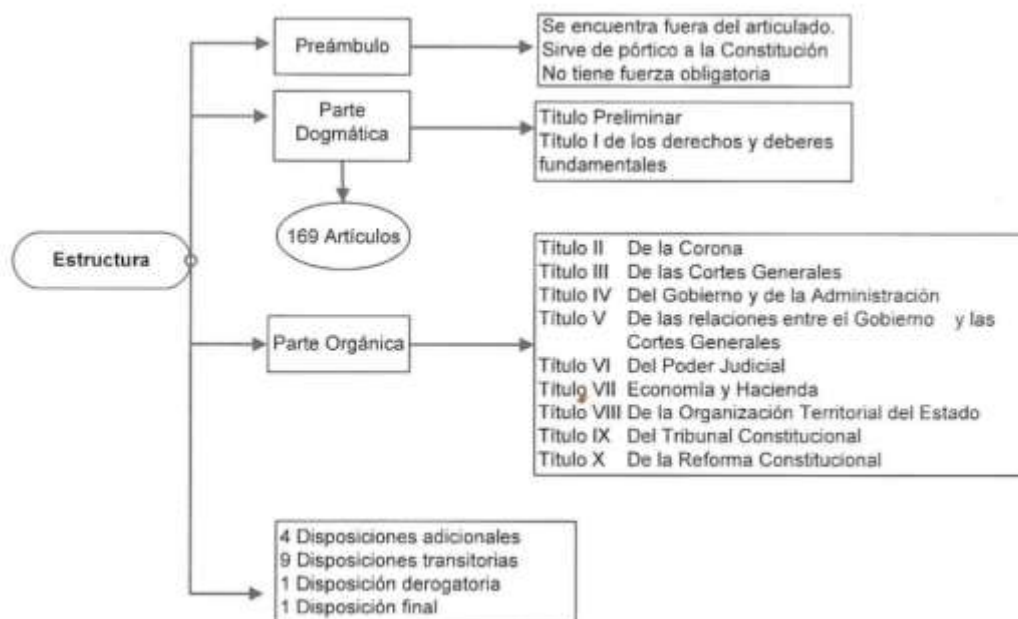
Artículo 42	17
Artículo 43	17
Artículo 44	18
Artículo 45	18
Artículo 46	18
Artículo 47	18
Artículo 48	18
Artículo 49	18
Artículo 50	19
Artículo 51	19
Artículo 52	19
Capítulo cuarto – De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.....	19
Artículo 53	19
Artículo 54	19
Capítulo quinto – De la suspensión de los derechos y libertades	20
Artículo 55	20
Título II – De la Corona	20
Artículo 56	20
Artículo 57	20
Artículo 58	21
Artículo 59	21
Artículo 60	21
Artículo 61	21
Artículo 62	22
Artículo 63	22
Artículo 64	22
Artículo 65	23
Título III – De las Cortes Generales	23
Capítulo primero – De las Cámaras.....	23
Artículo 66	23

Artículo 67	23
Artículo 68	23
Artículo 69	24
Artículo 70	24
Artículo 71	24
Artículo 72	25
Artículo 73	25
Artículo 74	25
Artículo 75	26
Artículo 76	26
Artículo 77	26
Artículo 78	26
Artículo 79	27
Artículo 80	27
Capítulo segundo – De la elaboración de las leyes	27
Artículo 81	27
Artículo 82	27
Artículo 83	28
Artículo 84	28
Artículo 85	28
Artículo 86	28
Artículo 87	29
Artículo 88	29
Artículo 89	29
Artículo 90	29
Artículo 91	30
Artículo 92	30
Capítulo tercero – De los Tratados Internacionales	30
Artículo 93	30
Artículo 94	30
Artículo 95	31

Artículo 96	31
Título IV – Del Gobierno y de la Administración	31
Artículo 97	31
Artículo 98	31
Artículo 99	32
Artículo 100	32
Artículo 101	32
Artículo 102	33
Artículo 103	33
Artículo 104	33
Artículo 105	33
Artículo 106	34
Artículo 107	34
Título V – De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales	34
Artículo 108	34
Artículo 109	34
Artículo 110	34
Artículo 111	35
Artículo 112	35
Artículo 113	35
Artículo 114	35
Artículo 115	35
Artículo 116	36
Título VIII – De la Organización Territorial del Estado	37
Capítulo primero – Principios generales	37
Artículo 137	37
Artículo 138	37
Artículo 139	37
Capítulo segundo – De la Administración Local	37
Artículo 140	37

Artículo 141	37
Artículo 142	38
Capítulo tercero – De las Comunidades Autónomas.....	38
Artículo 143	38
Artículo 144	38
Artículo 145	39
Artículo 146	39
Artículo 147	39
Artículo 148	39
Artículo 149	41
Artículo 150	44
Artículo 151	44
Artículo 152	45
Artículo 153	46
Artículo 154	46
Artículo 155	47
Artículo 156	47
Artículo 157	47
Artículo 158	48
Título IX – Del Tribunal Constitucional	48
Artículo 159	48
Artículo 160	49
Artículo 161	49
Artículo 162	49
Artículo 163	50
Artículo 164	50
Artículo 165	50

Fechas importantes	
31 de octubre de 1978	Aprobada en las Cortes Generales
6 de diciembre de 1978	Ratificada en Referéndum
27 de diciembre de 1978	Sancionada por el Rey
29 de diciembre de 1978	Publicada en el BOE (entrada en vigor)
27 de agosto de 1992	Reforma art. 13.2 (sufragio pasivo)
27 de septiembre de 2011	Reforma art. 135 (estabilidad presupuestaria)
15 de febrero de 2024	Reforma art. 49 (personas con discapacidad)





Preámbulo

Valores fundamentales:

- Justicia, libertad y seguridad.
- Soberanía nacional.
- Bien común.

Marco político y jurídico:

- Convivencia democrática.
- Estado de derecho.
- Imperio de la ley (reflejo de la voluntad popular).
- Constitucionalismo.

Identidad y derechos:

- Derechos humanos.
- Pluralismo (protección de pueblos, culturas, tradiciones y lenguas).
- Instituciones propias.

Desarrollo y progreso:

- Calidad de vida digna.
- Progreso económico y cultural.
- Sociedad democrática avanzada.

Proyección internacional:

- Cooperación internacional.
- Relaciones pacíficas.

Título preliminar

Artículo 1

1. **Estado social y democrático de derecho**. Valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
2. Poderes emanan del Pueblo.
3. Monarquía Parlamentaria.

Artículo 2

Indisoluble unidad de la Nación española. Derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

Artículo 3

1. Lengua oficial => Castellano, deber de conocerla y usarla.
2. Otras lenguas españolas => oficiales en sus CC.AA.
3. Modalidades lingüísticas => patrimonio cultural, objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4

1. Bandera => 3 franjas horizontales rojo, amarillo (doble ancho) y rojo.
2. Estatutos => banderas y enseñas propias de las CC.AA., usadas junto a la española en edificios públicos y actos oficiales.

Artículo 5

Capital => villa de Madrid.

Artículo 6

Partidos políticos => voluntad popular y participación política. Creación y ejercicio libres.

Artículo 7

Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales => defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Creación y ejercicio libres.

Artículo 8

1. Fuerzas Armadas => Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. Garantizar la soberanía e independencia, defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
2. Regulará una ley orgánica.

Artículo 9

1. Ciudadanos y poderes públicos sujetos a la constitución.
2. Poderes públicos => promover la libertad y la igualdad.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas (Sedes Electrónicas y Tablones de Anuncios digitales), la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
La "Publicidad de las normas" hoy en día es indisociable del BOE electrónico

Título 1. De los derechos y deberes fundamentales.

Artículo 10

1. Dignidad, derechos inviolables, libre desarrollo de la personalidad, respeto a la ley y a los derechos de los demás => fundamento del orden político y la paz social.
2. Derechos fundamentales y libertades conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y acuerdos internacionales.

Capítulo primero – De los españoles y extranjeros

Artículo 11

1. La nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. Doble nacionalidad con los países que tenga vinculación España.

Artículo 12

Mayor de edad => 18 años.

Artículo 13

1. Extranjeros gozaran las libertades públicas que garantiza la ley.
2. Solamente los españoles tienen derecho a participar en los asuntos públicos, extranjeros solo podrán elecciones municipales.
3. Extradición de acuerdo a la ley. Quedan excluidos los delitos políticos, no incluido el terrorismo.
4. La ley establecerá derecho de asilo.

Capítulo segundo – Derechos y libertades

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley sin discriminación.

Sección 1ª – De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Abolida pena de muerte, salvo leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16

1. Libertad ideológica, religiosa y de culto.
2. Nadie puede ser obligado a declarar su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Relaciones de cooperación con la Iglesia católica.

Artículo 17

1. Derecho a libertad y seguridad.
2. Detención preventiva durara el tiempo estrictamente necesario, plazo máximo de 72 horas para puesta en libertad o disposición de la autoridad.
3. Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente de sus derechos, no siendo obligada a declarar. Garantizada la asistencia de abogado en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulara un procedimiento de <<habeas corpus>> para la inmediata puesta a disposición judicial. La ley determina el plazo máximo de prisión provisional.

Artículo 18

1. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
2. Domicilio inviolable, salvo en flagrante delito.
3. Secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial.
4. Fundamento constitucional de la protección de datos. Obliga a la ley a limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad.

Artículo 19

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y circular por territorio nacional. Derecho a entrar y salir libremente de España, no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20

1. Se reconocen y protegen los derechos:
 - a. Expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones.
 - b. Producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
 - c. Libertad de cátedra.
 - d. Comunicar o recibir libremente información veraz. La ley regulara cláusula de conciencia y secreto profesional.
2. No puede restringirse mediante censura previa.
3. La ley regulara los medios de comunicación social dependientes del Estado y garantizara el acceso a dichos medios.

4. Las libertades tienen limite respetando los derechos de este Título y especialmente el derecho al honor, intimidad, propia imagen y protección de la juventud e infancia. Los derechos de información tienen su limite especial en la protección de la juventud y la infancia.
5. Solo podrán secuestrarse publicaciones en virtud de resolución judicial.

Artículo 21

1. **Derecho de reunión pacífica y sin armas.** NO SE NECESITA AUTORIZACION.
2. Reuniones y manifestaciones en lugares públicos se comunicarán previamente a la autoridad, que podrá prohibirlas cuando existan razones de alteración del orden público.

Artículo 22

1. Derecho de asociación.
2. Fines o medios delictivos son ilegales.
3. Deberán inscribirse a efectos de publicidad.
4. Se disolverán o suspenderán en virtud de resolución judicial.
5. Prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23

1. Derecho a participar en los asuntos públicos.
2. Derecho a condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24

1. Derecho a tutela efectiva de jueces y tribunales, en ningún caso indefensión.
2. Derecho al Juez ordinario, a la defensa y asistencia de letrado, ser informados de la acusación, a proceso publico sin dilaciones, a medios de prueba, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a presunción de inocencia. La ley

regulara que por razón de parentesco o secreto profesional no se obligara a declarar.

Artículo 25

1. No se puede condenar o sancionar si en el momento no se constituye delito.
2. Las penas privativas de libertad y medidas de seguridad están orientadas a la reeducación y reinserción social y no a trabajos forzados. El condenado gozara de derechos fundamentales, derecho a trabajo remunerado y a Seguridad Social, acceso a la cultura y desarrollo de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones con privación de libertad.

Artículo 26

Prohibidos los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil, las organizaciones profesionales y el ámbito militar (lo 5/2005)

Artículo 27

1. Derecho a la educación. Libertad de enseñanza.
2. Pleno desarrollo de la personalidad humana.
3. Los poderes públicos garantizan formación religiosa y moral.
4. Enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho a educación con una programación general de la enseñanza y la creación de centros docentes.
6. Reconocida a personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes.
7. Los profesores, padres, y alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros.
8. Los poderes públicos inspeccionaran y homologaran el sistema educativo.
9. Los poderes públicos ayudaran a los centros docentes que reúnan los requisitos.
10. Reconocida la autonomía de las Universidades.

Artículo 28

1. Derecho a libertad sindical. La ley limitara o exceptuara a las Fuerzas o Institutos armados. Comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse, formar confederaciones y fundar organizaciones sindicales internacionales. Nadie será obligado a afiliarse.
2. Derecho a huelga. La ley establecerá garantías para el mantenimiento de servicios esenciales.

Artículo 29

1. Derecho de petición individual y colectiva por escrito.
2. Las Fuerzas o Institutos armados sometidos a disciplina militar solo podrán ejercer el derecho individualmente según lo dispuesto en la ley.

Sección 2ª – De los derechos y deberes de los ciudadanos

Artículo 30

1. Derecho y deber de defender España.
2. La ley fijara obligaciones militares y regulara objeción de conciencia.
3. Servicio civil para cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31

1. Sistema tributario justo de acuerdo con la capacidad económica.
2. Gasto público de acuerdo a criterios de eficiencia y economía.
3. Prestaciones personales o patrimoniales con arreglo a la ley.

Artículo 32

1. Derecho a matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulara las formas de matrimonio, los derechos y deberes, las causas de separación y disolución, y sus efectos.

Artículo 33

1. Derecho a propiedad privada y herencia.
2. La función social delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada mediante indemnización y conforme con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34

1. Derecho de fundación para fines de interés general.
2. Regirán los apartados de disolución e ilegalidad de asociaciones también para las fundaciones.

Artículo 35

1. Deber y derecho al trabajo, libre elección, promoción y remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de la familia, sin discriminación por sexo.
2. Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 36

La ley regulará el régimen jurídico de los Colegios Profesionales, estos de estructura democráticos.

Artículo 37

1. Derecho a la negociación colectiva laboral, así como los convenios.
2. Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, incluirá garantías precisas para asegurar los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38

Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

Capítulo tercero - De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 39

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos y de las madres. Investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia durante su minoría de edad.
4. Los niños gozaran de protección prevista en los acuerdos internacionales.

Artículo 40

1. Los poderes públicos promoverán el progreso social y económico y una distribución de la renta equitativa.
2. Los poderes públicos fomentaran la formación y readaptación profesionales; velaran por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizaran el descanso necesario, limitación de la jornada laboral, vacaciones periódicas retribuidas y promoción.

Artículo 41

Los poderes públicos mantendrán Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice asistencia y prestaciones, especialmente en desempleo.

Artículo 42

El estado velara por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero.

Artículo 43

1. Derecho a la protección de la salud.
2. Los poderes públicos organizan y tutelan la salud pública. La ley establecerá los derechos y deberes al respecto.
3. Los poderes públicos fomentaran la educación sanitaria, educación física y el deporte. Facilitaran la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica.

Artículo 45

1. Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber a conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, proteger y mejorar y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la solidaridad colectiva.
3. Quienes violen lo dispuesto sanciones penales o, administrativas, y obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. La ley penal sancionará los atentados contra el patrimonio.

Artículo 47

Derecho a una vivienda digna. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48

Los poderes públicos promoverán la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49

1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos de este título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Por ley se regulará la protección especial que sea necesaria.
2. Los poderes públicos garantizarán la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. Fomentarán la participación de sus organizaciones. Atenderán

particularmente las necesidades específicas de las mujeres y menores con discapacidad.

Artículo 50

Los poderes públicos garantizarán pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Promoverán su bienestar mediante servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores.
3. La ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos, estructura democrática.

Capítulo cuarto – De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos.
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos del artículo 14 antes los Tribunales ordinarios y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
3. Reconocimiento, respeto y protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero.

Artículo 54

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado para la

defensa de los derechos de este Título. Podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales.

Capítulo quinto – De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 55

1. Los derechos de los artículos 17, 18.2, 18.3, 19, 20.1 a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2 podrán ser suspendidos en estado de excepción o de sitio. Se exceptúa el artículo 17.3 para el supuesto estado de excepción.

Título II – De la Corona

Artículo 56

1. Rey => Jefe del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado.
2. Título => Rey de España.
3. El rey es inviolable. Sus actos serán refrendados según el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo del artículo 65.2

Artículo 57

1. La Corona es hereditaria. La sucesión seguirá el orden de primogenitura y representación, siendo preferida la línea anterior a posterior; el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón, y en el mismo sexo, el de más edad al de menos.
2. El Príncipe heredero tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias.
3. Extinguidas todas las líneas sucesorias, las Cortes Generales proveerán la sucesión de la Corona de la forma que más convenga a los intereses de España.
4. Si las personas que tienen derecho a la sucesión contrajeran matrimonio contra la prohibición del Rey, quedan excluidas de la sucesión a la Corona, también sus descendientes.
5. Abdicaciones y renunciaciones se resolverán por ley orgánica.

Artículo 58

La Reina consorte o consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo en Regencia.

Artículo 59

1. Si el Rey fuese menor de edad, el padre o la madre del rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo entrara a ejercer la Regencia durante la minoría de edad del Rey.
2. Si el Rey se inhabilita para el ejercicio de su autoridad reconocido por las Cortes Generales, entrara a ejercer la Regencia el Príncipe heredero.
3. Si no hay ninguna persona para la Regencia, esta persona será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de 1, 3 o 5 personas.
4. Regencia => español y mayor de edad.
5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y en nombre del Rey.

Artículo 60

1. Será tutor del Rey menor la persona que el Rey difunto hubiese nombrado en su testamento, si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras estén viudos. Lo nombrarán las Cortes Generales, no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
2. La tutela es incompatible con todo cargo o representación política.

Artículo 61

1. El Rey, proclamado ante las Cortes Generales, prestara juramento de desempeñar sus funciones, guardar y proteger la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y las CC.AA.
2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente/s prestaran el mismo juramento, así como ser fiel al Rey.

Artículo 62

Corresponde al Rey:

- a) Sancionar y promulgar las leyes.
- b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones.
- c) Convocar a referéndum.
- d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones.
- e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del Presidente del Gobierno.
- f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones.
- g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir las sesiones del Consejo de Ministros, a petición del Presidente del Gobierno.
- h) Mando supremo de las Fuerzas Armadas.
- i) Derecho de gracia, no podrá autorizar indultos generales.
- j) Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63

- 1. El Rey acredita a los embajadores y diplomáticos. Están acreditados ante él.
- 2. El Rey manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados.
- 3. El Rey, previa autorización de las Cortes Generales, corresponde declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64

- 1. Los actos del Rey están refrendados por el Presidente del Gobierno y, los Ministros competentes. La propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el art. 99 serán refrendados por el Presidente del Congreso.
- 2. De los actos del Rey son responsables las personas que los refrendan.

Artículo 65

1. El Rey recibe de los Presupuestos una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
2. El Rey nombra y releva libremente a los civiles y militares de su Casa.

Titulo III – De las Cortes Generales

Capitulo primero – De las Cámaras

Artículo 66

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.

Artículo 67

1. Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de CA con la de Diputado al Congreso.
2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.
3. Las reuniones de Parlamentarios sin convocatoria no vincularán y no podrán ejercer sus funciones ni privilegios.

Artículo 68

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, actualmente hay 350, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos de la ley.
2. La circunscripción electoral es la provincia. Ceuta y Melilla están representadas cada una por un Diputado.
3. La elección se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional.

4. El Congreso es elegido por 4 años.
5. Son electores y elegibles todos los españoles. La ley reconocerá y el Estado facilitará el derecho de sufragio a los españoles que estén fuera de España.
6. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 a 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo debe ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.

Artículo 69

1. Senado => Cámara de representación territorial.
2. Cada provincia => 4 Senadores.
3. Cada isla o agrupación constituirá una circunscripción, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y 1 a Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
4. Ceuta y Melilla cada una 2 Senadores.
5. CC.AA. un Senador y otro más por cada millón de habitantes. Designación por la Asamblea legislativa.
6. Senado elegido por 4 años. Mandato termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Artículo 70

1. La ley determinara la inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:
 - a) Componentes del Tribunal Constitucional.
 - b) Altos cargos de la Administración del Estado, excepción los miembros del Gobierno.
 - c) Defensor del Pueblo.
 - d) Magistrados, Jueces y Fiscales activos.
 - e) Militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía activos.
 - f) Miembros de las Juntas Electorales.
2. Validez de las actas y credenciales de los miembros estará sometida al control judicial, en los términos de la ley.

Artículo 71

1. Diputados y Senadores gozaran de inviolabilidad.

2. Diputados y Senadores gozarán de inmunidad y podrán ser detenido en caso de flagrante delito.
3. En contra de los Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
4. Diputados y Senadores percibirán una asignación fijada por las respectivas Cámaras.

Artículo 72

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban sus presupuestos y, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos serán sometidos a una votación final, que requerirá la mayoría absoluta.
2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regiran por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.
3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Artículo 73

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios: el primero, septiembre a diciembre, el segundo, febrero a junio.
2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden el día determinado.

Artículo 74

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas.
2. Las decisiones de las Cortes Generales en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. Ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una

Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentara un texto votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 75

1. Las Cámaras funcionaran en Pleno y por Comisiones.
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá recabar el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que sea objeto de esta delegación.
3. Quedan exceptuadas las cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases y Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 76

1. El Congreso y el Senado podrán nombrar Comisiones de investigación. Sus conclusiones no serán vinculantes.
2. Sera obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras.

Artículo 77

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido.

Artículo 78

1. Cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representaran a los grupos parlamentarios, en proporción.
2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el art. 73, asumir facultades que correspondan a

las Cámaras, de acuerdo a los arts. 86 y 116, en caso que hubieren sido disueltas o expirado su mandato.

3. Expirado el mandato o en disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
4. Reunida la Cámara, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y sus decisiones.

Artículo 79

1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben reunirse con asistencia de la mayoría de sus miembros.
2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deben ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes.
3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Artículo 80

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o arreglo al Reglamento.

Capítulo segundo – De la elaboración de las leyes

Artículo 81

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y demás previstas en la Constitución.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso.

Artículo 82

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley.
2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales.
3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con plazo. La

delegación se agota mediante la publicación de la norma correspondiente.

4. Las leyes de bases delimitarán el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios.
5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando la mera formulación o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
6. Las leyes de delegación podrán establecer formulas adicionales de control.

Artículo 83

Las leyes de bases no podrán:

- a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
- b) Dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84

Cuando una proposición de ley o enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno podrá oponerse a su tramitación. En ese caso, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Artículo 85

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

Artículo 86

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que toman la forma de Decreto-leyes y no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades, régimen de las CC.AA. ni al Derecho electoral general.
2. Los Decretos-leyes deben ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El

Congreso debe pronunciarse dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 87

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado.
2. Las Asambleas de las CC.AA. podrán solicitar del Gobierno un proyecto de ley o proposición de ley, delegando un máximo de 3 miembros de la Asamblea a su defensa.
3. Una ley orgánica regulara las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. Se exigirán no menos de 500 mil firmas acreditadas. No procederá ley orgánica, tributarias o carácter internacional, ni la prerrogativa de gracia.

Artículo 88

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes.

Artículo 89

1. La tramitación de proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras.
2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el art. 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso.

Artículo 90

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de este.
2. El Senado en el plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción, puede oponer su veto o introducir enmiendas. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá sancionarse sin que el Congreso ratifique por mayoría

absoluta, en caso de veto, por mayoría simple una vez transcurridos 2 meses.

3. El plazo de 2 meses del Senado para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en proyectos urgentes.

Artículo 91

El Rey sancionara en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgara y ordenara su inmediata publicación.

Artículo 92

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulara las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum.

Capítulo tercero – De los Tratados Internacionales

Artículo 93

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, la garantía del cumplimiento de estos tratados y las resoluciones de los organismos o titulares de la cesión.

Artículo 94

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
 - a) Tratados de carácter político.
 - b) Tratados o convenios de carácter militar.
 - c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales.

- d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
 - e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de ley.
2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los tratados o convenios.

Artículo 95

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
2. El Gobierno o las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare.

Artículo 96

1. Los tratados internacionales formaran parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto en el art. 94.

Título IV – Del Gobierno y de la Administración

Artículo 97

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecuta y la potestad reglamentaria.

Artículo 98

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros y los demás miembros.
2. El Presidente dirige (las cortes controlan) la acción del Gobierno y coordina, sin perjuicio la competencia y responsabilidad directa de los ministros.

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
4. La ley de gobierno regulara el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Artículo 99

1. El Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato expondrá ante el Congreso de los Diputados su programa político y solicitará la confianza de la Cámara.
3. El Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta de sus miembros, otorgase su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrara Presidente. De no alcanzarse, nueva votación 48h después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
4. Si efectuadas las votaciones no se otorgase la confianza, se tramitarán sucesivas propuestas.
5. Si transcurrido el plazo de 2 meses, ningún candidato obtiene la confianza, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Artículo 100

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente del Gobierno.

Artículo 101

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en caso de pérdida de confianza, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
2. El Gobierno cesante continuara en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Artículo 102

1. La responsabilidad criminal será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, podrá ser planteada por iniciativa de la $\frac{1}{4}$ parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos de este artículo.

Artículo 103

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo a la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos (TREBEP).

Artículo 104

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105

La ley regulará:

- a) La audiencia de los ciudadanos.
- b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Transparencia: Derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública de la forma electrónica.

c) El procedimiento.

Artículo 106

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.
2. Los particulares, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Sometimiento pleno a la Ley: El Gobierno y la Administración (incluidos sus sistemas informáticos y algoritmos) están sometidos al control de los tribunales. No hay actos de la Administración exentos de control judicial.

Artículo 107

El Consejo de Estado es el órgano consultivo supremo del Gobierno.

Titulo V – De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

Artículo 108

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Artículo 109

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar la información de cualesquiera autoridades del Estado.

Artículo 110

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas.

Artículo 111

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras.
2. Toda interpelación podrá dar lugar a una reprobación/propuesta en la que la Cámara manifieste su posición.

Artículo 112

El Presidente del Gobierno puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Artículo 113

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 1/10 parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días podrán presentarse mociones alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones (septiembre-diciembre o febrero-junio).

Artículo 114

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentara su dimisión al Rey.
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido. El Rey le nombrara Presidente del Gobierno.

Artículo 115

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la

disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando este en trámite una moción de censura.
3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior.

Artículo 116

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto en un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados no modificará el principio de responsabilidad del Gobierno.

Título VIII – De la Organización Territorial del Estado

Capítulo primero – Principios generales

Artículo 137

El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y CC.AA.. Todas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138

1. El Estado garantiza el principio de solidaridad del artículo 2 de la Constitución, velando por un equilibrio económico, adecuado y justo.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas CC.AA. no podrán implicar privilegios económicos o sociales.

Artículo 139

1. Mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que obstaculicen la libertad de circulación y la libre circulación de bienes en el territorio español.

Capítulo segundo – De la Administración Local

Artículo 140

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozaran de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y Concejales.

Artículo 141

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones.
3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán su administración propia en forma de Cabildos (Canarias) o Consejos.

Artículo 142

Las Haciendas locales deberán disponer de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán de tributos propios y de participación del Estado y las CC.AA..

Capítulo tercero – De las Comunidades Autónomas

Artículo 143

1. Derecho a la autonomía del artículo 2, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en CC.AA.
2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses.
3. La iniciativa podrá reiterarse pasados 5 años.

Artículo 144

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

- a) Autorizar la constitución de una CA cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del art. 143. (Madrid)
- b) Autorizar o acordar un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. (Ceuta y Melilla)
- c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales del art. 143.2. (Almería y Segovia)

Artículo 145

1. En ningún caso se admitirá la federación de CC.AA..
2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las CC.AA. podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Artículo 146

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley orgánica.

Artículo 147

1. Los Estatutos serán la norma institucional básica de cada CA y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:
 - a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
 - b) La delimitación de su territorio.
 - c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
 - d) Las competencias asumidas y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes.
3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Artículo 148

1. Las CC.AA. podrán asumir competencias en las siguientes materias:
 - 1) Organización de sus instituciones de autogobierno.
 - 2) Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales

y cuya transferencia autoricen la legislación sobre Régimen Local.

- 3) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
 - 4) Las obras públicas de los intereses de la CA en su propio territorio.
 - 5) Los ferrocarriles y carreteras integrados en el territorio de la CA y, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
 - 6) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, los que no desarrollen actividades comerciales.
 - 7) La agricultura y ganadería.
 - 8) Los montes y aprovechamientos forestales.
 - 9) La gestión en materia de protección del medio ambiente.
 - 10) Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; las aguas minerales y termales.
 - 11) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
 - 12) Ferias interiores.
 - 13) El fomento del desarrollo económico de la CA dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
 - 14) La artesanía.
 - 15) Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la CA.
 - 16) Patrimonio monumental de interés.
 - 17) El fomento de la cultura, de la investigación y, de la enseñanza de la lengua de la CA.
 - 18) Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
 - 19) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
 - 20) Asistencia social.
 - 21) Sanidad e higiene.
 - 22) La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos de una ley orgánica.
2. Transcurridos 5 años, mediante la reforma de sus Estatutos, las CC.AA. podrán ampliar sus competencias.

Artículo 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1º. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2º. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3º. Relaciones internacionales.

4º. Defensa y Fuerzas Armadas. Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

5º. Administración de Justicia.

6º. Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7º. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

8º. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

9º. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

10º. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11º. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.

12º. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.

13º. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14º. Hacienda general y Deuda del Estado.

15º. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

16º. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

17º. Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

18º. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

19º. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

20º. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21º. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. El Estado tiene la competencia exclusiva sobre el régimen general de comunicaciones y las telecomunicaciones.

22º. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23°. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

24°. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

25°. Bases de régimen minero y energético.

26°. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27°. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28°. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

29°. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

30°. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

31°. Estadística para fines estatales.

32°. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las CC.AA., el Estado considerara el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitara la comunicación cultural entre las CC.AA..

3. Las materias no atribuidas al Estado podrán corresponder a las CC.AA., en virtud Estatutos. La competencia sobre las materias

que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las CC.AA.. El derecho estatal será supletorio del derecho de las CC.AA..

Artículo 150

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o alguna de las CC.AA. la facultad de dictar, para si mismas, normas legislativas en marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las CC.AA..
2. El Estado podrá transferir o delegar en las CC.AA., mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.
3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios para armonizar las disposiciones normativas de las CC.AA., cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Artículo 151

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del art. 143.2 (6 meses), además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares, por las $\frac{3}{4}$ partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos de una ley orgánica.
2. El procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1º. El Gobierno convocará a los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2º. Aprobado el proyecto, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará para determinar su formulación definitiva.

3º. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4º. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley orgánica.

5º. De no alcanzarse el acuerdo, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. La no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes, en la forma que establezca la ley orgánica.

Artículo 152

1. En los Estatutos, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con un sistema de representación proporcional, la representación de las zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la Comunidad. El Presidente y los

miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Supremo de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminara la organización judicial en el ámbito territorial de la CA. En los Estatutos de las CC.AA. podrán establecerse los supuestos y las formas de participación en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello conforme con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de este.

Las sucesivas instancias procesales, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la CA en que este el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solo podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.
3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propios, que gozarán de plena personalidad jurídica.

Artículo 153

El control de la actividad de los órganos de las CC.AA. se ejercerá:

- a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad.
- b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas.
- c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
- d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y el presupuestario.

Artículo 154

Un Delegado del Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la CA y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Artículo 155

1. Si una CA no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la CA y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de obligaciones o para la protección del interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las CC.AA..

Artículo 156

1. Las CC.AA. gozaran de autonomía financiera con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad.
2. Las CC.AA. podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios, de acuerdo con las leyes y Estatutos.

Artículo 157

1. Los recursos de las CC.AA. estarán constituidos por:
 - a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
 - b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
 - c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con los Presupuestos Generales del Estado.
 - d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
 - e) El producto de las operaciones de crédito.
2. Las CC.AA. no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse las competencias financieras, las normas para resolver los conflictos y las formas de colaboración financiera entre las CC.AA. y el Estado.

Artículo 158

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales.
2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las CC.AA. y provincias.

Título IX – Del Tribunal Constitucional

Artículo 159

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros; 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; 2 a propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos juristas de reconocida competencia con mas de 15 años de ejercicio profesional.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3.
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con cargos políticos o administrativos; funciones directivas en un partido político o en un sindicato y empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles.

Artículo 160

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de 3 años.

Artículo 161

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:
 - a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley.
 - b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades, en los casos y formas que la ley establezca.
 - c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las CC.AA. o de los de estas entre sí.
 - d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CC.AA.. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses.

Artículo 162

1. Están legitimados:
 - a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las CC.AA. y, las Asambleas de las mismas.

- b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
- 2. En los demás casos, la ley orgánica determinara las personas y órganos legitimados.

Artículo 163

Cuando un órgano judicial considere que una norma con rango de ley, cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteara la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164

- 1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el BOE con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.
- 2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165

Una ley orgánica regulara el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.